



Nr. 30 Kabinettsitzung vom 17. Dezember 1923, 17 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 217-220

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Müller, Trendelenburg, Joel; MinDir. Spiecker, v. Schlieben; MinR Dorn, Schlegelberger, Kiep; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Französisches Rechtshilfeersuchen zur Verfolgung deutscher Kriegsbeschuldigter.*
2. *Entwurf einer Verordnung über Goldbilanzen.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über die Verlängerung von Bilanzfristen.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: Entschädigungszahlung an entlassene Arbeiter.*
5. *Dritte Steuernotverordnung und Finanzausgleich.*

1. Französisches Rechtshilfeersuchen zur Verfolgung deutscher Kriegsbeschuldigter.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß in der Frage des französischen Rechtshilfeersuchens zur Verfolgung deutscher Kriegsbeschuldigter ¹ die Reichsregierung vor einem Ultimatum

¹ In einem vertraulichen Schreiben an sämtliche RM und die Rkei vom 2. 11. hatte das AA (Maltzan) mitgeteilt: Die hiesige frz. Botschaft habe mit Schreiben vom 25. 7. dem AA 36 Rechtshilfeersuchen übermittelt, die sich auf 13 angebliche Straftaten dt. Kriegsbeschuldigter bezögen, gegen die vor frz. Militärgerichten Strafverfahren in contumaciam anhängig seien. Es sei das erste Mal, daß von all. Seite derartige Anträge gestellt würden. Sie stützten sich rechtlich auf Art. 230 VV. Die frz. Anträge seien dem Oberreichsanwalt mit dem Ersuchen übermittelt worden, gemäß Gesetz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und Kriegsvergehen (vom 18.12.19, RGBl. 2125) auf Grund des mitgeteilten Materials Untersuchungen anzustellen und über das Ergebnis zu berichten. Am 25. 10. habe nun die frz. Botschaft erneut in dringlicher Weise die schleunige Erledigung ihrer Rechtshilfeersuchen verlangt. Mit einer ausweichenden Antwort würden die Franzosen sich nicht begnügen. „Es ist auch zu berücksichtigen, daß eine Ablehnung der Anträge auf Rechtshilfe dem Ausland gegenüber nicht in gleichem Maße moralisch begründet erscheinen würde, wie dies bei der Ablehnung der Auslieferung Deutscher zur Aburteilung vor fremden Militärgerichten der Fall war.“ Das AA empfiehlt folgende Behandlung der Angelegenheit: Der Oberreichsanwalt solle beauftragt werden, wenigstens einige der Fälle möglichst schnell abzuschließen und das Ergebnis in gesonderten Berichten zusammenzufassen. Diese würden der frz. Botschaft zu übergeben sein. Ein solches Verfahren habe den Vorteil, daß die frz. Anträge nicht direkt abgelehnt würden. Die Franzosen könnten nicht ohne weiteres eine Verfehlung feststellen, sondern nur einwenden, daß ihnen die Form der Erledigung ihrer Ersuchen nicht genüge und daß sie authentische Vernehmungsprotokolle wünschten. „Andererseits kann etwaigen Angriffen der deutschen Öffentlichkeit gegenüber mit Recht vertreten werden, daß es sich nicht um Gewährung von Rechtshilfe für die französischen Verfahren, sondern um ein deutsches, auf deutschem Gesetze beruhendes Verfahren handle, das nur im Ergebnis den Franzosen mitgeteilt sei. Dies sei im Grunde nichts anderes als die Zulassung alliierter Vertreter zu den Prozessen vor dem Reichsgericht in Leipzig.“ Das AA beantragt, die Angelegenheit demnächst vor das Kabinett zu bringen. In der Anlage zu diesem

Frankreichs stehe, das am Donnerstag [20. 12.] ablaufe. Es sei daher notwendig, heute einen Beschluß zu fassen. Die Lage sei so, daß Frankreich zweifellos nach dem Versailler Vertrage ein Recht zu seiner Forderung habe. Werde seitens der deutschen Regierung die Rechtshilfe verweigert, so würde Frankreich zweifellos ein Manquement feststellen und mit Sanktionen drohen. Das Auswärtige Amt sei der Auffassung, daß das deutsche Prestige bei einer Erfüllung der Forderung nicht verletzt werde. Es sei auch zu bedenken, daß eine Verweigerung der Rechtshilfe als schlechter Wille und schlechtes Gewissen Deutschlands ausgelegt würde.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß es unmöglich sei, dem französischen Ersuchen im vollen Umfange zu entsprechen. Es sei äußerst bedenklich, den Franzosen Material zu übermitteln, das als vollgültiges Beweismaterial angesehen werde, obwohl es dieses gar nicht sei. Der Rechtsanspruch Frankreichs auf Grund des Versailler Vertrages stehe nicht ganz eindeutig fest. Er schlage vor, dem französischen Ersuchen nur insofern zu entsprechen, als seitens der deutschen Regierung das Beweismaterial zur Verfügung gestellt werde, das sich bei Durchführung der deutschen Rechtsverfahren ergeben habe.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß Frankreich bei Durchführung der deutschen Rechtsverfahren alle Rechtshilfeersuchen unerledigt gelassen habe. Erst nachdem mehrere Fälle vor dem Reichsgericht behandelt worden seien, sei Frankreich dazu übergegangen, von sich aus das Kontumazialverfahren einzuführen. Es müsse befürchtet werden, daß wir mit der Übergabe des Beweismaterials dieses Verfahren rechtlich anerkennen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte sich mit dem Vorschlage des Reichsministers der Justiz einverstanden.

Das Kabinett beschloß in diesem Sinne.

2. Entwurf einer Verordnung über Goldbilanzen.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete, daß über den Entwurf einer Verordnung über Goldbilanzen² in den Ressorts vollkommene Übereinstimmung erzielt worden sei.

Die Vorlage wurde daraufhin angenommen.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über die Verlängerung von Bilanzfristen.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über den Inhalt.

Die Vorlage wurde unverändert angenommen³.

Schreiben befindet sich eine Aufzeichnung des AA über die bisherige Entwicklung der Kriegsbeschuldigtenfrage (R 43 I/341, Bl. 117-119).

² In den „erläuternden Bemerkungen“ zum Entwurf des RMin. heißt es: „Nachdem die Wirtschaft in weitem Umfange zur Goldmarkrechnung übergegangen ist, wird die im Interesse der Bilanzwahrheit und damit für die Gesundheit des Wirtschaftslebens notwendige Einführung der Goldmarkbilanz an Stelle der in Reichswährung aufzustellenden Bilanz nicht länger zurückgestellt werden können. Demgemäß sieht der Entwurf für alle Kaufleute, die Handelsbücher zu führen haben, die Verpflichtung vor, vom 1.1.24 ab oder, falls das neue Geschäftsjahr mit einem späteren Zeitpunkt beginnt, von diesem Zeitpunkt ab das Inventar und die Bilanz in GM aufzustellen, wobei als GM der Gegenwert von 10/42 des nordamerikanischen Dollars zu gelten hat.“ (in der Anlage zum obigen Protokoll). Die VO über Goldbilanzen wird am 28.12.23 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 1253).

³ Die VO über die Verlängerung von Bilanzfristen wird am 23.12.23 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 1248). Nach der VO kann bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften u. ä., deren Vermögen sich zum erheblichen Teil im besetzten Gebiet befindet, die vorgeschriebene Frist zur Vorlage der Geschäftsbilanz auf Antrag verlängert werden.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Entschädigungszahlung an entlassene Arbeiter.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete, daß die Reichspost den Arbeitern, die zur Entlassung kämen⁴, Entschädigungen in der Höhe eines Monatslohns zahle. Das Reichsverkehrsministerium sei zu dem gleichen Verfahren finanziell nicht in der Lage. Verhandlungen vor dem Reichsfinanzministerium hätten zu keiner Einigung geführt. Es sei daher erforderlich, daß das Kabinett Stellung nehme.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß Mittel für derartige Entschädigungsleistungen nicht zur Verfügung ständen; infolgedessen beständen nur zwei Möglichkeiten: a) die der allgemeinen Nichtbezahlung von Entschädigungen, b) die der ungleichmäßigen Behandlung der zu entlassenden Arbeiter bei der Reichspost und der Reichsbahn. Er halte die Ungleichmäßigkeit bei der Behandlung für das bedenklichste und glaube daher, daß nur eine Nichtzahlung in Betracht komme. Der *Reichskanzler* hielt ebenfalls die Ungleichmäßigkeit für das schlimmere Übel, glaubte aber doch, daß man versuchen solle, einen Weg zu finden, der nicht so grausam wie die Nichtzahlung sei.

Es wurde beschlossen, allen zu entlassenden Arbeitern künftig eine Entschädigung in Höhe eines Wochenlohnes zu zahlen⁵.

5. Dritte Steuernotverordnung und Finanzausgleich.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über den Inhalt des Entwurfs⁶ und über das Ergebnis der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses⁷.

Der *Reichsminister der Justiz* wiederholte seine in der gestrigen Ausschusssitzung vorgetragenen gegensätzlichen Ausführungen und teilte mit, daß er bereits in einem an den Reichsminister der Finanzen gerichteten Schriftsatz⁸ einen neuen Weg vorgeschlagen habe, der auf der einen Seite versuche, dem Urteil des Reichsgerichts⁹ gerecht zu werden und zum anderen auch den finanziellen Erfordernissen des Reichsfinanzministers Rechnung trage.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bezeich nete die Frage der Hypothekenaufwertung und die der Staatsanleihen als zwei Dinge, die nicht miteinander verglichen werden dürften. Der Staat könne sich in seiner Notlage rücksichtslos gegenüber seinen Bürgern durchsetzen, anders lägen aber die Verhältnisse der Staatsbürger untereinander. Er stimme durchaus dem Vorschlage des Reichsjustizministers zu; dabei leite ihn im wesentlichen folgender Gedanke: Das Ausland habe wiederholt die Stärke Deutschlands zu Reparationsleistungen damit begründet, daß es der einzige Staat sei, der den Krieg umsonst geführt habe und nicht durch Staatsschulden belastet sei. Er erblicke in einer beschränkten Aufwertung von diesem Gesichtspunkte aus eine außenpolitische Entlastung. Aber auch vom Standpunkt der inneren Verhältnisse aus glaube er, sich für die Aufwertung grundsätzlich einsetzen zu müssen. Es sei ein unerträglicher Gedanke, gerade die Schichten der Bevölkerung, die die staaterhaltenden früher gewesen wären, jetzt kraft Gesetzes völlig zu proletarisieren. Auch müsse beachtet werden, daß bei einer Streichung der Schulden die Kreditwürdigkeit Deutschlands außerordentlich stark leide. Die steuerliche Ausnutzbarkeit könne dadurch wettgemacht werden, daß von denjenigen Opfer verlangt würden, die die wirklichen Nutznießer der Inflation gewesen seien.

⁴ Die Entlassungen erfolgten im Zuge des Personalabbaus bei den Reichsverwaltungen auf Grund der Personal-Abbau-VO vom 27.10.23 (RGBl. I, S. 999). In besonders starkem Maß wurden hiervon die Arbeiter und Angestellten von RB und RP betroffen.

⁵ Nach der diesbezüglichen Verfügung des RFM vom 18. 12. kann das Übergangsgeld in Höhe eines Wochenlohnes entlassenen Arbeitern gewährt werden, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und wenigstens ein Jahr ununterbrochen bei einer Reichsdienststelle beschäftigt waren, „sofern nicht in der Person des einzelnen Arbeiters ein wichtiger Anlaß vorliegt, ihm diese Vergünstigung zu versagen“. (R 43 I/612, Bl. 203 f.).

⁶ S. Dok. Nr. 25, Anm. 1.

⁷ Gemeint ist offenbar die Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 15. 12. (Dok. Nr. 25).

⁸ In R 43 I nicht ermittelt.

⁹ S. Dok. Nr. 25, Anm. 4.

Der *Reichsarbeitsminister* betonte, daß die Frage nicht allein vom juristischen Standpunkt zu beurteilen sei. Nach fünfjähriger Inflation sei es unmöglich, alles das wieder zurückzubilden, was inzwischen entstanden sei. Es müsse auch berücksichtigt werden, daß für die entstandenen Opfer bereits durch das Reich Unterstützungen gewährt worden seien. Eine Grenze für die Aufwertung zu finden, sei ganz unmöglich. Er bitte dringend, es bei dem jetzigen Vorschlag des Reichsfinanzministers zu belassen.

Der *Vizekanzler* glaubte, daß mit dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen kein neues Recht geschaffen, sondern nur etwas, was sei, deklariert werde. Der bei einer Aufwertung erforderliche Apparat sei unerträglich. Bedenken trage er, ob der fundamentale Satz des § 1 des Entwurfs in dieser Steuerverordnung bestehen bleiben dürfe. Er sei der Auffassung, daß auch ohne diesen Satz die Steuern veranlagt werden könnten und glaube daher vorschlagen zu sollen, den betreffenden Absatz ganz fallen zu lassen.

Der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichsarbeitsminister* wiesen demgegenüber darauf hin, daß bei der bestehenden Rechtsunsicherheit unbedingt notwendig sei, sofort gesetzlich einzugreifen.

Der *Reichsminister der Justiz* begründete einen Vorschlag, die Aufwertung auf 10% Gold vorzunehmen. Die steuerliche Auswertung des dabei noch bestehenden Hohlraumes sei durchaus zulässig. Die Minderung der Einnahmen müsse ausgeglichen werden durch die Heranziehung der Gewinne der Wechselschuldner.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug geschäftsordnungsmäßig vor: das Kabinett wolle beschließen, daß es dem finanziellen Grundgedanken des Verordnungsentwurfs zustimme und den Reichsminister der Finanzen beauftrage, mit den Ländern über die Herbeiführung des Finanzausgleichs zu verhandeln.

Er behalte sich vor, nach diesen Verhandlungen mit einem neu formulierten Gesetzentwurf an das Kabinett heranzutreten.

Der *Reichskanzler* hielt diesen Vorschlag für zweckmäßig; sachlich glaubte er, dem Vorschlage des Reichsjustizministers sich anschließen zu sollen.

Der *Reichsarbeitsminister* ersuchte das Kabinett, bevor es zu den Grundgedanken der Vorlage Stellung nehme, die Frage der Mietzinssteuer und ihrer Verwendung zu behandeln. Er sei mit dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen nicht einverstanden und könne in diesem Punkte dem Entwurf nicht zustimmen.

Der *Reichsarbeitsminister* trug sodann den Inhalt eines vom Reichsarbeitsministerium aufgestellten Nebenentwurfs¹⁰ vor und ging auf die bereits in der gestrigen Ausschußsitzung¹¹ dargelegten Differenzen zwischen dem Standpunkt des Reichsfinanzministers und des Reichsarbeitsministers ein. Er forderte, daß für die nächste Zeit unbedingt die Wohnungsbelange gesichert werden müßten.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete demgegenüber seinen Entwurf und hob vor allem hervor, daß es zum Zustandekommen des Finanzausgleichs notwendig wäre, der Mietzinssteuerregelung eine Tendenz zu geben, die die Länder antriebe, mit den Mieten in die Höhe zu gehen, um damit Geld für allgemeine Finanzzwecke zu erhalten. Er sei durchaus nicht Gegner der Auffassung, daß Mittel für die Bautätigkeit zur Verfügung gestellt werden müßten. Aber das sei Sache der Länder und müsse ihnen überlassen werden. Er bitte das Kabinett, ihm die erbetene Vollmacht zu Verhandlungen mit den Ländern auf der Basis der steuerlichen Grundgedanken der Vorlage zu geben, er werde aber versuchen, ob sich dabei nicht ein Weg finden lasse, der auch den Gesichtspunkten des Reichsarbeitsministers Rechnung trage.

Der *Reichsarbeitsminister* regte an, ob es nicht angängig sei, mit dem ursprünglichen Entwurf, der vom Reichsminister der Finanzen und dem Reichsarbeitsminister gemeinsam aufgestellt gewesen

¹⁰ Nicht ermittelt.

¹¹ Vgl. Anm. 7.

war ¹², in den Reichsrat zu gehen und es diesem zu überlassen, bei Ablehnung dem Reichstag einen Gegenentwurf vorzulegen.

Der *Reichskanzler* und der *Reichsminister der Finanzen* hielten diesen Weg während der Zeitdauer des Ermächtigungsgesetzes für bedenklich.

Das Kabinett erteilte darauf gegen die Stimme des Reichsarbeitsministers dem Reichsminister der Finanzen die erbetene Ermächtigung ¹³.

¹² S. Dok. Nr. 25, Anm. 5.

¹³ Der vorliegende Entwurf einer 3. SteuerNotVO wird in den nun folgenden Verhandlungen stark verändert. Zur Neufassung s. Dok. Nr. 67, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 30 Kabinettsitzung vom 17. Dezember 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 125–129 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D30>